TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ML TỈNH SƠN LA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06/QĐ-TA	*ML, ngày 14 tháng 10 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ML, TỈNH SƠN LA

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:

1. Thẩm phán: Bà Lê Thị Thu Hà.

2. Thư ký phiên họp: Ông Quàng Công Thành.

Ngày 14 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ML, tỉnh Sơn La tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số: 06/QĐ-TA ngày 11 tháng 10 năm 2022 đối với người bị đề nghị:

Họ và tên: **Tòng Văn C**, tên gọi khác: Không; Sinh ngày 23/12/1985; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Trồng trọt; Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 05/12; Nơi cư trú: Bản P, xã MC, huyện ML, tỉnh Sơn La. Tiền án, tiền sự: không. Con ông Tòng Văn Â và con bà Lường Thị H. Có mặt tại phiên họp.

Có sự tham gia của:

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Phạm Đức Huynh – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện ML, có mặt tại phiên họp.

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ML, tỉnh Sơn La: Ông Lường Văn Hoan - Kiểm sát viên, có mặt tại phiên họp.

NHẬN THẤY:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ nhận thấy Tòng Văn C (người bị đề nghị) là đối tượng có đăng ký, có thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện bằng hình thức điều trị nghiện bằng thuốc thay thế (Methadone). Nay có hành vi sử dụng ma túy Heroine, bằng hình thức hít, chích vào cơ thể, kết quả xét nghiệm xác định người bị đề nghị nghiện ma túy Heroine (MOP), Hồng phiến (MET).

Xét hành vi của người bị đề nghị chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện ML lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tại phiên họp: Ý kiến của cơ quan đề nghị, đề nghị đưa người bị đề nghị vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian 24 tháng.

Ý kiến của người bị đề nghị: Nhất trí, không ý kiến gì thêm.

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên: Tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Thẩm phán, Thư ký và Cơ quan đề nghị theo đúng trình tự được quy định của pháp luật. Người bị đề nghị chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các tài liệu chứng cứ, ý kiến của người bị đề nghị, ý kiến của cơ quan đề nghị, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát.

XÉT THẤY:

Người bị đề nghị có năng lực trách nhiệm hành chính, đã trên 18 tuổi, có nơi cư trú ổn định. người bị đề nghị là đối tượng nghiện chất ma túy, có đăng ký, có thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện. Nay bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức hít Heroine, kết quả xác định người bị đề nghị nghiện ma túy Heroine (MOP), Hồng phiến (MET).

Hành vi mắc nghiện ma túy của người bị đề nghị gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Do vậy việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là cần thiết. Tại phiên họp người bị đề nghị đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Xét trình tự hồ sơ do cơ quan đề nghị lập đúng quy định tại Điều 95, Điều 96, Điều 103, Điều 104, Điều 107, Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 9, Điều 103, Điều 104 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020; Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 20, Điều 22, Điều 30, Điều 31 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. Căn cứ vào điểm c, đ khoản 1 Điều 27, Điều 32 Luật phòng chống ma túy.

Căn cứ vào Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 54 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Cần chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện ML, đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Tòng Văn C tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La, địa chỉ: Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 22 (Hai mươi hai) tháng, kể từ ngày Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La tiếp nhận người bị đề nghị.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định,

người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại, Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện ML, tỉnh Sơn La có quyền kháng nghị quyết định của Toà án.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công an huyện ML, tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện ML, tỉnh Sơn La đưa người bị đề nghị vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La.

Trường hợp người bị đề nghị không chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan Công an huyện ML quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để đưa người phải chấp hành đến cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trường hợp do sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện thì thời hạn được tính lại kể từ thời điểm sự kiện bất khả kháng chấm dứt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cơ sở cai nghiện không còn khả năng tiếp nhận đối tượng thì thời hạn được phép kéo dài không quá 03 tháng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ML thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân huyện ML biết và nêu rõ lý do.

Nơi nhận:
- Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện;
- Trưởng Công an huyện ML;
- VKSND huyện ML;
- Người bị áp dụng quyết định;
- UBND xã, thị trấn lập hồ sơ;
- Giám đốc CSĐTNMT tỉnh Sơn La;
- Lưu: Hồ sơ.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Thu Hà